

نموذج أسئلة وأجوبة الدراسة النصية للفرقة الأولى بقسميها (الشريعة والقانون
والشريعة الإسلامية 2026)

(الخاص)

يقول المصنف رحمه الله (فصل: الخاص من حيث هو خاص) أي: من غير اعتبار
العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة مثلا. (يوجب الحكم) فإذا قلنا زيد
عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم على زيد وأيضا.....

**س1: ما المقصود بالمصنف؟ وما اسم كتابه الذي ندرسه، وما اسم المتن، وما اسم
الشرح ؟ .**

الإجابة: هو صدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، من كبار علماء
الأصول والفقه، جمع بين دقة الأصوليين ومنهج الفقهاء، ويُعد من أبرز أعلام المدرسة
التي (جمعت بين الطريقتين- يعني جمعت بين طريقة الحنفية وطريقة الفقهاء في التأليف
في أصول الفقه).
توفي سنة: 747هـ.

أما الكتاب الذي ندرسه فهو: التوضيح في حل غوامض التنقيح

وأما اسم المتن : هو "متن التنقيح" وأما اسم الشرح (فهو التوضيح) وكلاهما للإمام صدر
الشريعة الأصغر .

س2: ما المراد بالفصل؟

الإجابة: الفصل لغة: القطع. واصطلاحًا: جزء من الكتاب يندرج تحت باب، يُفصل به بين
المسائل، ويُعالج قضية علمية مستقلة نسبيًا.

س3: ما الخاص، وما أنواعه، ممثلاً لما تذكر؟

الإجابة: الخاص هو: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، أو اسم لمسمى معلوم على
الانفراد.

أنواعه: 1- خاص من حيث الجنس: مثل: إنسان (يشمل أفرادًا مختلفين)

2- خاص من حيث النوع: مثل: رجل – امرأة (يشمل أفرادًا متفقين)

3- خاص من حيث الشخص (العين) مثل: زيد – عمرو

س4: ما العوارض، وبم يذكر؟ وما المانع لغة واصطلاحاً؟

الإجابة: العوارض: هي الأمور الخارجة عن حقيقة الشيء والتي تطرأ عليه.

(ذاتي-لازم-عارض): وتذكرنا بعلم المنطق ، وتقسيم الصفات إلى

ومعنى الذاتي: صفة للذات نفسها. واللازم: صفة لا تنفك والعارض: صفة تأتي وتزول.

والمانع لغة: الحائل- اصطلاحاً: وصف وجودي يلزم من وجوده عدم الحكم

مثال: القتل مانع من الإرث.

س5: ما حكم الخاص، وما المراد بالقطع هنا؟

الإجابة: حكم الخاص: أنه يوجب الحكم قطعاً

والمراد بالقطع: عدم وجود احتمال ناشئ عن دليل، لا أنه لا يحتمل مطلقاً.

س6: ما المراد بالفاء في قوله: (ففي قوله تعالى: ثلاثة قروء)؟

الإجابة: الفاء: للتفريع_وتفيد الترتيب

وهي تفصح عن شرط مقدر، أي: إذا تقرر ذلك ففي قوله تعالى...

س7: علام يطلق القرء في كلام العرب؟

الإجابة: يطلق القرء في اللغة على: الحيض، الطهر، وهو من الأضداد.

س8: ما المراد بالمشترك؟ ومثاله؟

الإجابة: المشترك: هو اللفظ الموضوع لمعنيين أو أكثر على السواء.

مثاله: القرء (يطلق على الحيض والطهر)

س9: حرر محل النزاع في القرء.

الإجابة: محل النزاع: هل المراد بالقرء: الحيض (عند الحنفية) أو الطهر (عند الشافعي)

س10: ما المراد بالقرء عند الحنفية؟ الإجابة: المراد به: الحيض

س11: ما المراد بالقرء عند الشافعية؟ الإجابة: المراد به: الطهر

س12: لماذا لا يحمل القرء على الطهر عند الحنفية؟

الإجابة: لأنه يؤدي إلى إبطال دلالة الخاص في قوله (ثلاثة)، إذ يلزم: إما طهران وبعض أو ثلاثة أطهار وبعض، فلا يتحقق منطوق العدد (ثلاثة) على وجه منضبط.

س13: بم رد الحنفية على شبهة أن بعض الطهر طهر؟

الإجابة: ردوا بأن هذا يؤدي إلى: عدم انضباط العدد وإلغاء دلالة اللفظ الخاص (ثلاثة) فلا يصح اعتبار البعض طهرًا في هذا الموضع.

س16: ما المراد بالفاء في قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له)؟

الإجابة: الفاء: للترتيب والتعقيب ، وتفيد أن الحكم (عدم الحل) مترتب مباشرة على الطلاق.

س14: ما معنى فساد التركيب؟ مثل له.

الإجابة: فساد التركيب: هو عدم استقامة الكلام بسبب خلل في نظمه أو معناه.

مثال: تركيب يؤدي إلى معنى متناقض أو غير مفهوم.

س15: ما المراد بالباء في قوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم)؟

الإجابة: الباء للإلصاق، أي: أن العقد لا ينفك عن المال، فيدل على أن المهر لازم بالعقد.

س16: هل الخلع طلاق عند الحنفية؟ وما دليلهم؟

الإجابة: نعم، الخلع طلاق عند الحنفية.

دليلهم: أنه فرقة بعوض، فأشبهه الطلاق، ولأن النصوص دلت على ترتب أحكام الطلاق عليه.

س17: هل الخلع فسخ عند الشافعية؟ وما دليلهم؟ الإجابة: نعم، هو فسخ عند الشافعية.

دليلهم: أنه فرقة بعوض لا تحسب من الطلاقات، فلا يُعد طلاقًا.

س18: من هي المفوضة؟ وما رأي الشافعية فيها؟

الإجابة: المفوضة: هي التي لم يُسم لها مهر في العقد.

عند الشافعية: لا يجب لها مهر بالعقد، بل يجب بالفرض أو الدخول.

س19: ما رأي الحنفية في المفوضة؟

الإجابة: يرى الحنفية: أن المهر يجب لها بمجرد العقد.

س20: عرف الخلع، الطلاق، الرجعة.

الإجابة: الخلع: فرقة بين الزوجين بعوض تدفعه الزوجة

الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ مخصوص

الرجعة: إعادة الزوجة بعد الطلاق الرجعي دون عقد جديد

س21: حرر محل النزاع في أقل المهر.

الإجابة: اختلف العلماء: هل له حد أدنى؟ أم لا حد له؟

س22: ما رأي الحنفية في أقل المهر؟

الإجابة: أقل المهر عندهم: عشرة دراهم

دليلهم: آثار الصحابة والقياس.

س23: ما رأي المالكية؟

الإجابة: أقل المهر: ثلاثة دراهم

س24: ما رأي الشافعية والحنابلة؟

الإجابة: لا حد لأقل المهر، ويجوز بكل ما له قيمة.

(العام وحكمه)

س1: ما العام، وما المراد بحكمه هنا؟

الإجابة: العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر.

ومعنى حكمه هنا: أي: كيف يدل العام؟ وهل يفيد الشمول لكل الأفراد أم لا؟

س2: اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر (الخاص – العام – المشترك)

الإجابة: الإجابة الصحيحة: العام

س3: العام هو: اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر (صواب – خطأ).

الإجابة:

صواب

س4: اذكر مذهب العلماء إجمالاً في حكم العام.

الإجابة: اختلف العلماء في حكم العام على ثلاثة مذاهب:

1- التوقف

2- إثبات الأقل

3- إثبات الحكم في جميع الأفراد الذين يتناولهم (وهو مذهب الحنفية) وأنه يوجب الحكم في الكل.

س5: ماذا تعرف عن جمع القلة وجمع الكثرة؟

الإجابة: جمع القلة: يدل على عدد قليل (من ثلاثة إلى عشرة غالباً)

وجمع الكثرة: يدل على ما زاد عن ذلك

لكن في الأصول: العبرة بالاستغراق لا بمجرد الصيغة.

س6: ما تعريف المجمل؟ مثل بمثال.

الإجابة: المجمل: ما احتمل معنيين فأكثر دون ترجيح. مثال: لفظ (القرء)

س7: حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل، لمن هذا المذهب؟

الإجابة: هذا مذهب بعض الأصوليين. دليلهم: قالوا: العام مجمل لأنه: يؤكد بكل ، ويذكر معه الجمع، فدل على عدم القطع بدلالته.

س8: علام يعود الضمير في قول المصنف: "لأنه مجمل..."؟

الإجابة: يعود الضمير على: العام

س9: وعند البعض يثبت الأدنى (الثلاثة)، لمن هذا القول؟

الإجابة: هذا قول لبعض العلماء.

دليلهم: أن أقل الجمع ثلاثة، فيحمل العام على أقل ما يصدق عليه.

س10: وعندنا يوجب الحكم في الكل، لمن هذا المذهب؟

الإجابة: هذا مذهب الحنفية

دليلهم: أن العام وُضع للاستغراق، فيجب العمل به في جميع أفرادهِ حتى يقوم مخصص.

س11: علام يعود الضمير في قوله: "فإن المعاني التي هي مقصودة..."؟

الإجابة: يعود الضمير على: المعاني، أي أن الألفاظ وُضعت للدلالة على المعاني.

س12: ما المراد بالمباهلة؟

الإجابة: المباهلة: أن يجتمع المتنازعون ويدعون الله أن يُنزل لعنته على الكاذب.

س13: ما سورة النساء الطولى، والنساء القصرى؟

الإجابة: النساء الطولى: سورة النساء

النساء القصرى: سورة الطلاق

س14: ماذا تفهم من قول المصنف: "وذلك عام كله"؟

الإجابة: أي: أن الحكم شامل لجميع الأفراد، ولا يختص ببعضها دون بعض.

المسألة الثالثة: التخصيص

س15: ما التخصيص؟ وإلى كم قسم ينقسم؟

الإجابة: التخصيص: إخراج بعض أفراد العام من حكمه.
وينقسم إلى:

1-تخصيص متصل (غير مستقل)

2-تخصيص منفصل (مستقل)

س16: ما المراد بالتخصيص غير المستقل؟ وما أنواعه؟

الإجابة: هو ما كان داخلاً في نفس الكلام.
أنواعه: الاستثناء- الشرط- الصفة- الغاية

س17: ما المراد بالتخصيص المستقل؟ وما أنواعه؟

الإجابة: هو ما كان بدليل منفصل عن النص.
أنواعه: بالعقل- بالحس- بالعادة- بدليل شرعي آخر

س18: مثل للتخصيص بالاستثناء.

الإجابة: "جاء الطلاب إلا زيداً"

س19: مثل للتخصيص بالشرط.

الإجابة: "أكرم الطلاب إن اجتهدوا"

س20: مثل للتخصيص بالصفة.

الإجابة: أكرم الطلاب المجتهدين"

س21: مثل للتخصيص بالغاية.

الإجابة: صم إلى الليل"

س22: ما الفرق بين التخصيص عند الحنفية والجمهور؟

الإجابة: الحنفية: يرون أن العام قطعي قبل التخصيص

الجمهور: يرون أنه ظني

س23: علام يعود الضمير "هو" في قول المصنف: "وهو...؟"

الإجابة: يعود على: التخصيص المستقل.